

[예상][2][14.07-2]책임 제한의 개별화 원칙 적용 여부와 구체적인 판단 기준 서술

【문제 14.7】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A사의 노동조합 B는 2024년 임금협상이 결렬되자 노동위원회 조정절차를 거치지 않은 채 전면 파업에 돌입하였다. 이 과정에서 B노동조합의 위원장 C와 간부들은 조합원들을 독려하며 사업장 내 주요 생산라인을 점거하였고, 이로 인해 A사는 10일간 공장 가동이 중단되어 막대한 영업손실과 고정비 지출 등의 손해를 입었다. 파업 종료 후 A사는 B노동조합과 위원장 C, 그리고 파업에 단순히 가담한 조합원 D를 상대로 손해배상청구 소송을 제기하였다. A사는 파업으로 인한 총 손해액 10억 원에 대해 피고들이 공동불법행위자로서 연대하여 배상할 것을 주장하고 있다. 한편, 조합원 D는 본인은 노동조합의 지시에 따라 단순히 파업에 참여했을 뿐이므로 개별적인 배상책임이 없거나, 책임이 있더라도 위원장 C와 동일한 수준의 책임을 지는 것은 부당하다고 항변한다. 또한 노동조합 B는 이번 파업이 근로조건 개선을 위한 것이었으므로 불법성이 조각된다고 주장한다.

(물음 2) 대법원 판례의 태도에 비추어 공동불법행위자인 노동조합과 개별 조합원(C, D)의 손해배상책임 범위를 정함에 있어 "책임 제한의 개별화" 원칙이 적용되는지 여부와 그 구체적인 판단 기준을 서술하시오.(25 점)